

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 165/2531	พนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายพก บรรทัด	โจทก์
	นายลำพอง มีแจ่ม	จำเลย
	นายลำพอง มีแจ่ม จำเลยที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 1404/2529 นี้ศาลชั้นต้น
พิจารณาพิพากษารวมกับอีกคดีหนึ่ง

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288 แต่ผู้ตายมีส่วนทำให้จำเลยที่ 1 กระทำความผิดเห็นควรลงโทษจำเลยที่
1 สถานเบา จำคุก 15 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยที่ 1 จะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 142,141 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 132)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ในระหว่างฎีกา ยกคำร้อง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ในระหว่างฎีกา ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ